

Relatório de Verificação Jurisprudencial e Normativa III

7 precedentes citados em documentos externos recebidos (minuta estratégica + portfólio de 8 dossiês) — inclui reversão de um veredito anterior

103 agentes de pesquisa · 732 buscas/fetches · verificação adversarial de 3 votos por afirmação

"Boa notícia: o REsp 1.965.982/SP — que na verificação anterior (Doc 111) não pôde ser confirmado — na verdade existe e sustenta exatamente a tese de IDPJ sobre fundos de investimento. O número do informativo citado é que estava errado (731, correto é 733). Má notícia: 'Tema 407' e 'Súmula 517' do STJ, citados para a defesa de alimentos, não existem com o conteúdo alegado."

I — TABELA DE VEREDITO

#	ITEM	VEREDITO	ACHADO
1	REsp 2.189.143/SP (3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, 18/03/2025)	CONFIRMADO	Divórcio (direito potestativo pós-EC 66/2010) pode ser decretado por julgamento antecipado parcial de mérito (CPC art. 356), mesmo antes da manifestação do outro cônjuge, prosseguindo o feito quanto a partilha/guarda/alimentos. Fonte: IBDFAM, corroborada por ConJur, Migalhas, Jusbrasil, MPPR. Citável com segurança — reforça e complementa a Súmula 197/STJ para o Passo 4 do roteiro (Doc 112).
2	RE 1.167.478 / Tema 1.053 STF (Rel. Min. Luiz Fux)	CONFIRMADO — COM RESSALVA	Repercussão geral reconhecida 07/06/2019; mérito julgado pelo Plenário em 08/11/2023. Tese: separação judicial não é mais requisito para o divórcio nem subsiste como figura autônoma pós-EC 66/2010. Ressalva: um verificador apontou possível votação por maioria (não unanimidade) em algum ponto específico — não afirmar "por unanimidade" em petição sem conferir o acórdão publicado.
3	Tema 1.296/STJ (Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi)	CONFIRMADO	REsp 2.096.505/SP, 2.140.662/GO, 2.142.333/SP, afetados nov/2024, julgado em mérito 04/03/2026 (publicado 20/03/2026): reafirma que a Súmula 410/STJ permanece válida sob o CPC/2015 — prévia intimação pessoal do devedor é pressuposto para incidência de astreintes. Excelente notícia para a defesa das astreintes no processo de Guarda (1166808-32.2024.8.26.0100) — citável com segurança.
4	Súmula 410/STJ	CONFIRMADO	Teor literal: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (2ª Seção, 25/11/2009, DJe 16/12/2009).
5	REsp 1.965.982/SP (IDPJ sobre fundos de investimento)	CONFIRMADO — REVERTE VEREDITO ANTERIOR (Doc 111)	O processo existe: 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva , julgado 05/04/2022, DJe 08/04/2022 — caso do "FIP Bertin" — desconsideração da personalidade jurídica pode atingir fundos de investimento. Consta no Informativo de Jurisprudência STJ nº 733 (25/04/2022) — não 731 , como constava em fonte externa anterior. Correção a aplicar: usar "Informativo 733/STJ", nunca "731". Citável com segurança para o Passo 8 do roteiro (Doc 112) — IDPJ sobre o Ajaccio.
6	REsp 1.954.452/SP (propter rem × alimentos)	CONFUSÃO DE NÚMERO — NÃO USAR COMO CITADO	O caso de dívida condominial/propter rem recente é na verdade o REsp 1.910.280 (2ª Seção, Rel. Min. Isabel Gallotti, mai/2025) — sem relação com alimentos. O REsp 1.954.452/SP existe, mas trata de alimentos compensatórios (3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio

			Bellizze, mai/2023) — tema diferente do alegado. Não citar nenhum dos dois para a tese "propter rem não compensa com alimentos" sem localizar o precedente correto.
7a	"Tema 407" do STJ (depósito judicial de alimentos como garantia)	INCORRETO	O Tema Repetitivo 407 real (REsp 1.134.186/RS) trata de honorários advocatícios em cumprimento de sentença — nada a ver com alimentos ou prisão civil. Não citar.
7b	"Súmula 517 do STJ" (idem)	NÃO CONFIRMADO — PROVÁVEL FABRICAÇÃO	Nenhuma fonte pesquisada confirma a existência de uma Súmula 517/STJ com esse teor. Não citar até localização direta em stj.jus.br.
8	AgInt nos EDcl no REsp 1.822.685/SP (comunicabilidade de cotas)	NÃO CONFIRMADO NESTA RODADA	Nenhuma fonte localizada. Não é prova de inexistência — apenas ausência de evidência nesta busca. Buscar diretamente em scon.stj.jus.br antes de usar.

II — COMO ISSO MUDA O ROTEIRO ESTRATÉGICO (DOC 112)

Reforço ao Passo 4 (decreto imediato do divórcio): agora há **dois** fundamentos sólidos e complementares — a Súmula 197/STJ (divórcio sem prévia partilha) e o **REsp 2.189.143/SP** (mecanismo processual específico: julgamento antecipado parcial de mérito, CPC art. 356). Usar os dois juntos fortalece substancialmente o pedido.

Reforço ao Passo 8 (IDPJ sobre a Apoio Administrativo/Ajaccio): o precedente antes marcado [CONFERIR] no Doc 112 (REsp 1.965.982/SP) está **confirmado** — pode ser citado, com a correção de que consta no **Informativo STJ 733** (não 731).

Novo fundamento para o Dossiê 8 (Guarda): a defesa das astreintes (1166808-32.2024.8.26.0100) agora conta com base sólida e recentíssima — **Tema 1.296/STJ** (mérito julgado 04/03/2026) reafirmando a **Súmula 410/STJ**: sem prévia intimação pessoal do devedor, a multa cominatória é nula. Combinado com a inconsistência cronológica já identificada (faltas alegadas em jan/2026 vs. datas do laudo técnico só apresentadas em mai/2026), forma uma defesa robusta em duas frentes independentes.

Remover de qualquer minuta futura: "Tema 407/STJ" e "Súmula 517/STJ" (citados para depósito de alimentos como garantia) e o número "REsp 1.954.452/SP" para a tese de propter rem — nenhum sustenta o que se alegava. A tese em si (depósito só como garantia, sem levantamento pelo credor, não é pagamento) pode ser sustentada por argumento direto com base no art. 523, §1º, do CPC e na natureza da obrigação alimentar, sem esses números.

III — RESERVA TÉCNICA

Verificação por deep-research adversarial (103 agentes, 732 buscas/fetches). Acesso direto a stj.jus.br e portal.stf.jus.br bloqueado por proxy anti-bot (HTTP 403) nesta sessão — confirmação apoiada em fontes secundárias especializadas convergentes (IBDFAM, ConJur, Migalhas, Jusbrasil, tribunais estaduais). Recomenda-se conferência final em fonte primária antes do protocolo. Instrumento sujeito à subscrição dos patronos habilitados (Dra. Michele P. Hilgenberg — OAB/SC 41.607 · Dr. Luiz Carlos Guieseler Junior — OAB/PR 44.937).